<u>הסכם בעלי מניות</u>

שנערך ונחתם בתל-אביב בין חברת א.ב.ג פלנינג השקעות בע"מ ח.פ. 516519683 (להלן: "**החברה**"), לבין עומר גטניו ת.ז. 033540618 מרחוב למרחב 102, רמת השרון ("**עומר**") לבין ערן בלטמן ת.ז. 027242478 מרחוב לסקוב 7, הרצליה ("**ערן**") (להלן: עומר וערן ביחד: "**בעלי מניות הנהלה**") לבין המשקיע ששמו, פרטיו ושיעורי החזקתו במניות מסוג רגילות מפורטים **<u>בנספח א'</u>** – "**פרטי משקיעים**" המצורף להסכם זה (להלן: "**המשקיע**"), אשר ייכנס לתוקף במועד חתימת הסכם זה, ביום ___ לחודש _____ 2022 (להלן: "**המועד הקובע**"). החברה, בעלי מניות ההנהלה והמשקיע/ים יכונו בהסכם זה: "**הצדדים**" או "**בעלי המניות**";

המונחים כמפורט להלן יפורשו בהסכם זה כדלקמן:

"**הון המניות של החברה**" הונה הרשום של החברה בסך 10,002 ₪ המחולק ל- 2 מניות הנהלה ו- 10,000 מניות רגילות.

"**בעלי המניות**" או "**הצדדים**" בעלי המניות של החברה לאחר המועד הקובע ולפי החלוקה הבאה:

1. **עומר**: יחזיק ב- 1 מניות מסוג הנהלה 0.1 ע.נ. כ"א המהוות 50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מסוג הנהלה;
2. **ערן**: יחזיק ב- 1 מניות מסוג הנהלה 0.1 ע.נ. כ"א המהוות 50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מסוג הנהלה;
3. **המשקיעים**: יחזיקו סך הכל ב – 10,000 מניות רגילות, שמם, פרטיהם ושיעורי החזקתם מפורטים **<u>בנספח א'</u>** – "**פרטי משקיעים**" המצורף להסכם זה.

"**המועד הקובע**": מועד החתימה על הסכם זה.

הואיל והחברה רשומה כדין בישראל כחברה פרטית והון המניות שלה הוא כמפורט לעיל;

והואיל הונה הרשום של החברה, עובר למועד החתימה, הנו בסך 10,002 ₪ והוא מחולק ל- 2 מניות הנהלה ו –10,000 מניות רגילות.

והואיל וביום 02.12.2021 חתמה החברה על הסכם השקעה לטובת השקעה ומתן אשראי עם חברת "כרמל קרדיט בע"מ", ח.פ. 516191269 (להלן: "**הסכם כרמל**" ו - "**כרמל קרדיט**") המצ"ב להסכם זה **<u>כנספח ב'</u>**.

והואיל וביום _____הצדדים חתמו על הסכם השקעה לפיו יוקצו 10,000 מניות רגילות למשקיעים, כמפורט בהסכם ההשקעה המצ"ב להסכם זה **<u>כנספח ג'</u>** (המניות האמורות תיקראנה להלן: "**המניות המוקצות**");

והואיל וברצון הצדדים לקבוע, להסדיר ולהגדיר את התנאים והיחסים ביניהם בקשר עם הקצאת המניות בחברה, אופן הפעילות המשותפת, ניהולה ותפעולה של החברה, וכן את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות כבעלי מניות בחברה, הכל כמפורט בהסכם בעלי מניות זה;

והואיל והחברה ובעלי המניות מתחייבים לפעול בהתאם להוראות הסכם זה, ולא לאפשר פעולה

בניגוד לו.

<u>לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:</u>

1. **<u>מבוא</u>**

1.1. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו.

1.2. כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.

2. **<u>תחום פעילות החברה</u>**

2.1. ביום 02.12.2021 חתמה החברה על הסכם השקעה עם כרמל קרדיט אשר עוסקת בתחום מתן אשראי חוץ בנקאי, לפיו תרכוש החברה מניות של כרמל קרדיט ותעמיד לה מסגרת להלוואות ובפועל תשמש כמשקיעה פסיבית ("**הפרויקט**"); והכל כמפורט בהסכם כרמל המצורף כ**<u>נספח ב'</u>** להסכם זה.

3. **<u>תקנון התאגדות</u>**

תקנון החברה כתוקפו נכון למועד החתימה על הסכם זה בצירוף תעודת ההתאגדות המצורפים להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומנים **<u>כנספח ד'</u>** להסכם זה. יובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לתקנון החברה יגברו הוראות הסכם זה.

4. **<u>הצהרות הצדדים</u>**

הצדדים מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

4.1. אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת, המונעת מהם מלהתקשר בהסכם זה ו/או לבצע הוראה מהוראותיו ו/או לפעול במסגרת החברה וכי אין בחתימתם ו/או בביצוע התחייבויותיהם על פי הסכם זה משום כל הפרת הסכם ו/או התחייבות אחרת. היה ויתברר כי קיימת מניעה כאמור, יעשה אותו צד כמיטב יכולתו על מנת להביא לביטולה המיידי של המניעה כאמור ו/או יקבל את כל ההסכמות הנדרשות של הצדדים השלישיים הרלוונטיים, אשר תידרשנה לצורך מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן.

4.2. הצדדים מתחייבים כי במשך כל תקופת הסכם זה, הם לא יתחייבו בהתחייבות כלשהי כלפי כל אדם ו/או גוף שהוא, הנוגדת את האמור בהסכם זה, לרבות באמצעות תחרות בחברה בתחום הפעילות בעצמם ו/או באמצעות אחרים, למעט פעילות שהותרה במפורש בהסכם זה.

4.3. לצדדים קיימת היכולת הכלכלית והניהולית לעמוד בהתחייבויותיהם על פי הסכם זה.

4.4. הצדדים מתחייבים לפעול לתועלת החברה ועסקיה, לנהוג בנאמנות איש כלפי רעהו ולשמור בסודיות מרבית כל מידע הקשור בחברה ובעסקיה.

4.5. הצדדים מתחייבים לגרום לכך, שהחברה תאמץ את כל ההתחייבויות והזכויות הקשורות אליה מכוח הסכם זה ותפעל לפיהן.

5. **<u>הון המניות והזכויות הצמודות למניות</u>**

הון החברה לאחר החתימה יסווג באופן הבא:

<u>מניות סוג הנהלה</u>

5.1. המניות תקנינה למחזיקים בהן את הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות של החברה, להשתתף ולהצביע באסיפות אלה, בעצמם או באמצעות שליח, הן בהצבעה בהרמת ידיים והן בהצבעה חשאית, כאשר לכל מניה קול אחד.

5.2. המניות תקנינה למחזיקים בהן זכות שווה בכוח הנוגע להחזרת ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה עם פירוקה, באופן יחסי לערך הנקוב של המניות המוחזקות בידיהם.

5.3. המניות תקנינה למחזיקים בהן זכות לקבלת דיבידנדים (אם וכאשר יחולקו), בין במזומן ובין בדרך אחרת, בחלוקת נכסים או בכל חלוקה אחרת, באופן יחסי לערך הנקוב של המניות המוחזקות בידיהם.

5.4. המניות תקנינה למחזיקים בהן 100% מזכויות ההצבעה בחברה.

<u>מניות רגילות</u>

5.5. המניות תקנינה למחזיקים בהן זכות שווה בכוח הנוגע להחזרת ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה עם פירוקה, באופן יחסי לערך הנקוב של המניות המוחזקות בידיהם.

5.6. המניות תקנינה למחזיקים בהן זכות לקבלת דיבידנדים (אם וכאשר יחולקו), בין במזומן ובין בדרך אחרת, בחלוקת נכסים או בכל חלוקה אחרת, באופן יחסי לערך הנקוב של המניות המוחזקות בידיהם.

<u>שיעורי החזקה</u>

5.7. במועד הקובע, וכנגד ערכן הנקוב, יועברו למשקיע מניות רגילות 0.1 ע.נ. כ"א לפי הפירוט המופיע **<u>בנספח א'</u>** להסכם זה.

5.8. עם השלמת העברת המניות כאמור בס"ק 5.7 לכל משקיע, יהיה הון המנות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא בסך 2 מניות הנהלה 0.1 ע.נ. כ"א ו- 10,000 מניות רגילות 0.1 ע.נ. כ"א ובחלוקה בין בעלי המניות כלדקמן:

5.9. **עומר**: יחזיק ב- 1 מניות מסוג הנהלה 0.1 ע.נ. כ"א המהוות 50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מסוג הנהלה;

5.10. **ערן**: יחזיק ב- 1 מניות מסוג הנהלה 0.1 ע.נ. כ"א המהוות 50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מסוג הנהלה;

5.11. **המשקיעים**: יחזיקו בסך הכול ב – 10,000 מניות רגילות. שמם, פרטיהם ושיעורי החזקתם מפורטים ב**<u>נספח א'</u>** – "פירוט משקיעים" המצורף להסכם זה;

5.12. בהקשר לחובותיהם וזכויותיהם במניות החברה כאמור לעיל ולהלן, יקראו הצדדים להלן: "**בעלי המניות**".

5.13. חלקו של כל אחד מהצדדים בהשקעות בחברה (ככל והשקיע) ו/או בהפסדיה ו/או ברווחיה ו/או בכל זכות או חבות אחרת, יחושב ויחולק לפי שיעור אחזקותיהם בחברה כאמור בסעיפים 5.9 – 5.11.

6. **<u>דירקטוריון החברה</u>**

6.1. דירקטוריון החברה ימנה עד 2 דירקטורים. כל בעל מניות הנהלה יהא זכאי למנות דירקטור אחד (1) מטעמו. הדירקטורים יכהנו בתפקידם ללא שכר.

6.2. בכפוף למפורט בהסכם זה להלן, החלטות דירקטוריון החברה תתקבלנה בפה אחד של המשתתפים בישיבה או באמצעות באי-כוחם, לכל דירקטור יוקנה קול אחד בהצבעה.

6.3. הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במועד חתימת הסכם זה הינם <u>עומר וערן</u>.

6.4. יושב ראש דירקטוריון החברה יהיה: <u>עומר</u>.

6.5. בכפוף להוראות הסכם זה, דירקטוריון החברה יקבע את מדיניותה, תקציבה, דרכי פעילותה והתקשרויותיה, וכן יקבע את כוח האדם שיידרש לביצוע משימותיה וכל הקשור בניהולה השוטף של החברה.

6.6. כל אחד מן הדירקטורים של החברה יהיה רשאי, בהודעה בכתב לחברה, למנות לעצמו חליף או מיופה כוח לישיבה או לישיבות הדירקטוריון של החברה, לרבות מי שהוא חבר אחר של הדירקטוריון.

6.7. המניין החוקי לקיום ישיבות דירקטוריון הינו 2 דירקטורים, הנוכחים בעצמם או על ידי מחליפיהם. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לישיבת הדירקטוריון ולא נמצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום. לא נכח בישיבה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים הישיבה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא, וזאת בכפוף להוראות החוק.

6.8. ליו"ר הדירקטוריון יהיה קול נוסף.

6.9. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו זמן סביר לפני מועד הישיבה, אך לא פחות מ-3 ימי עסקים לפני המועד לקיום הישיבה. ההודעה תימסר לדירקטור באמצעי תקשורת או בכתב למענו ויצוין בה מועד הישיבה, המקום שבו תתכנס וכן הנושאים שעל סדר היום. על אף האמור, רשאי הדירקטוריון בהסכמת כל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה באותה העת להתכנס לישיבה ללא הודעה.

6.10 הדירקטוריון רשאי לקיים את ישיבותיו באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. התקבלו החלטות כאמור, ירשום יו"ר הדירקטוריון פרוטוקול החלטות ויצרף את חתימתו.

6.11. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות בכתב אף ללא התכנסות בפועל ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך. התקבלו החלטות כאמור, ירשום יו"ר הדירקטוריון פרוטוקול החלטות ויצרף את חתימתו וחתימות הדירקטורים.

7. **<u>אספות כלליות</u>**

7.1. אסיפת כללית בחברה תזומן בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון החברה.

7.2. בכפוף למפורט בהסכם זה להלן, החלטות במסגרת האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ("**האסיפה הכללית**") תתקבלנה ברוב רגיל של בעלי המניות.

7.3. מנין חוקי בכל אסיפת בעלי מניות יתהווה כאשר יהיו נוכחים בעלי המניות המייצגים 100% מזכויות ההצבעה בחברה של מחזיקי מניות מסוג הנהלה, בין בעצמם ובין באמצעות שליח. במקרה בו לא נכח מנין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע, תידחה הישיבה לאותו יום באותה השעה ובאותו המקום בשבוע הבא ובישיבה נדחית כזו יתהווה מנין חוקי, המניין החוקי יהיה הרכב הנוכחים.

7.4. יו"ר הדירקטוריון ישמש כיו"ר אסיפת בעלי המניות. בהיעדרו ימונה יו"ר חלופי לאסיפה על ידי בעלי המניות הנוכחים באסיפה. ליו"ר לא יהיה קול עודף ו/או מכריע בהצבעות האסיפה הכללית.

8. **<u>מנהל כללי של החברה</u>**

8.1. הצדדים ממנים בזאת את מר עומר גטניו כמנכ"ל החברה (להלן: "**המנכ"ל**").

9. **<u>רואה חשבון, עורכי דין</u>**

9.1. רואה החשבון של החברה יתמנה על ידי דירקטוריון החברה.

9.2. עורכי הדין של החברה יתמנו על ידי דירקטוריון החברה.

10. **<u>זכויות חתימה</u>**

10.1. הדירקטוריון יקבע את מורשי החתימה בשם החברה ויהיה רשאי להסמיך כל גוף ו/או אדם לביצוע פעולות מסוימות בשמו. מוסכם כי החל ממועד היוסדה של החברה ועד להחלטה אחרת של דירקטוריון החברה, זכויות החתימה בחברה יהיו כדלקמן:

10.1.1. חתימתו של עומר או ערן בצירוף חותמת החברה ו/או שמה המודפס תחייב את החברה, ללא הגבלה בסכום, לצורך תשלומים, אגרות, היטלים, מיסים וכל תשלום אחר שהחברה חייבת לשלמו על-פי דין. בעלי המניות החותמים יביאו לידיעת בעלי המניות האחרים פרטים בדבר מהות ההוצאה.

11. **<u>פטור, שיפוי וביטוח</u>**

11.1. **<u>פטור</u>**

החברה תפטור מראש נושא משרה בה (כהגדרתו בחוק החברות) מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, אך לא תהיה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות.

11.2. **<u>שיפוי</u>**

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף להלן, שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

11.2.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

11.2.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו – "**סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית**" – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה – חוק סדר הדין הפלילי), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;

"**חבות כספית כחלופה להליך פלילי**" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

11.2.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

11.2.4. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בשל תשלום לנפגע ההפרה, כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך;

11.2.5. הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

11.2.6. כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר על פי דין לשפות נושא משרה.

11.2.7. החברה רשאית להתחייב מראש כלפי נושא משרה לשפותו בגין חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 11.2.1 לעיל, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, ובלבד: (א) שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין ו-(ב) שבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

11.3. **<u>ביטוח</u>**

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בכל אחת מאלה:

11.3.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

11.3.2. הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

11.3.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;

11.3.4. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בשל תשלום לנפגע ההפרה, כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך;

11.3.5. הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

11.3.6. כל עניין אחר או נוסף אשר בשלו מותר או יהיה מותר על פי דין לבטח אחריות של נושא משרה.

11.4. על אף האמור לעיל, ובכפוף לחלק השישי לחוק החברות, החברה לא תהא רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, או לשפות נושא משרה או לפטור נושא משרה מאחריותו כלפי החברה בשל כל אחד מאלה:

11.4.1. הפרת חובת אמונים, למעט לעניין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כאמור בסעיף 11.3.2;

11.4.2. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;

11.4.3. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

11.4.4. קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על נושא משרה.

11.5. החלטות בדבר מתן פטור, ביטוח, שיפוי או מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור ו/או לנושא משרה שאינו דירקטור תתקבלנה בכפוף לכל דין.

11.6. התקשרות החברה בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, שיפוי של נושא משרה בה או מתן פטור לנושא משרה בה כאמור מותנים בקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות ההנהלה.

12. **<u>עבירות המניות (זכות סירוב ראשונה)</u>**

12.1. היה ובעל מניות בחברה (או נעבר מותר שלו) יבקש למכור ו/או להעביר את מניותיו או כל חלק מהן בחברה (להלן: "**הצד המוכר**"), למעט לנעבר מותר, כי אז, יהיה חייב הצד המוכר להציע (להלן: "**ההצעה**") את המניות אותן יבקש למכור (להלן: "**המניות המוצעות**"), ליתר בעלי המניות בחברה, לכל אחד בהתאם לחלקו היחסי בהון המניות הרגילות המונפק של החברה, במחיר ובתנאי תשלום כפי שהוצאו לו על ידי קונה מרצון, בשוק חופשי ובתום לב (להלן: "**הצד שלישי**", ו- "**זכות סירוב ראשון**", בהתאמה) או לחילופין תעמוד ליתר בעלי המניות בחברה הזכות להצטרף למכירה בגין כל אחזקותיהם בחברה (להלן: "**זכות ההצטרפות**").

12.2. ההצעה כאמור תהא בכתב ותצורף אליה התחייבות של אותו צד שלישי לרכוש את המניות המוצעות בתנאים המוצעים על ידו.

12.3. אם מי מיתר בעלי המניות יבקש לרכוש את המניות המוצעות במסגרת זכות הסירוב הראשון או לממש את זכות ההצטרפות, לפי העניין, כי אז, יהא חייב להודיע לצד המוכר על הסכמתו לרכוש את כל המניות המוצעות/ להצטרף לעסקת המכר במחיר ובתנאי התשלום המוצעים על ידי הצד השלישי, הכל תוך 30 יום ממועד קבלת ההצעה.

12.4. סרבו יתר בעלי המניות המוצעות ו/או לא הסכימו לרכשן במסגרת זכות הסירוב הראשון או להצטרף לעסקת המכר במסגרת זכות ההצטרפות, לפי העניין, בתנאים המוצעים על ידי הצד השלישי וכמפורט בהצעה ובהתחייבות המצורפת לה ו/או לא השיבו להצעה תוך 30 יום מעת שקיבלו אותה, כי אז יהיה רשאי הצד המוכר למכור כאמור בהצעה ובתנאי נוסף שאותו צד שלישי אינו מתחרה בעסקי החברה ויחתום על הסכם זה כאילו היה צד לו מלכתחילה.

12.5. הסכימו יתר בעלי המניות או מי מהם לרכוש את המניות המוצעות במסגרת זכות הסירוב הראשון, בתנאים כמפורט בהצעה ובהתחייבות המצורפת אליה, כי אז, יעברו המניות המוצעות לקניינם של אותם יתר בעלי המניות שנענו להצעה, בהתאם לחלקם היחסי בהון המניות הרגילות המונפק של החברה, וכנגד ביצוע התשלום בתנאי התשלום כמפורט בהצעה.

12.6. הסכימו יתר בעלי המניות להצטרף לעסקת המכר ולממש את זכות ההצטרפות, הצד המוכר יגרום לכך שכל מניות ההצטרפות של בעלי המניות בחברה שהסכימו לכך יתווספו למניות המוצעות על ידי הצד המוכר לצד השלישי.

12.7. זכות הסירוב הראשון ו/או זכות ההצטרפות לא תחול על העברה לנעבר מותר של המציע. בנוסף, ולמניעת ספקות, גוף שהינו נעבר מותר של ניצע יוכל לממש את זכות הסירוב הראשון ו/או זכות ההצטרפות בעצמו או על ידי גוף שהינו נעבר מותר שלו או על ידי מי מנעבריו המותרים.

12.8. **העברה לנעבר מותר**: העברה לכל אחד מהמנויים להלן בכפוף לכך שהנעבר המותר ייטול על עצמו בכתב ומראש את כל התחייבויותיו וזכויותיו של בעל המניות המעביר בקשר עם מניותיו בחברה: (א) כל מקרה של העברה של מניות לתאגיד בשליטת בעל המניות המעביר, או לתאגיד הנמצא בשליטת בעל המניות המעביר או לתאגיד השולט בצד המעביר או לבעל מניות בצד המעביר; (ב) כל מקרה של העברה לבן זוגו ו/או ילדיו של בעל השליטה בצד המעביר ו/או חברות בשליטתם של בן הזוג ו/או ילדיו של בעל השליטה בצד המעביר.

12.9. לעניין סעיף זה, "**שליטה**" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968.

12.10. במקרה שהצד המוכר לא ימכור את המניות המוצעות תוך התקופה של 60 יום הנ"ל לצד השלישי והוא ירצה למכור או להעביר את המניות המוצעות או חלק מהן לאחר מכן, יהיה עליו לחזור ולהציע אותן מחדש כאמור בסעיף 12 זה, כך שהתהליך המפורט לעיל יחול מחדש.

12.11. האמור בסעיף 12 זה יחול גם על מכירת מניות על-ידי כונס נכסים, מפרק, נאמן, נאמן בפשיטת רגל, מנהל עזבון, מבצע צוואה וכיו"ב.

12.12. העביר מי מבעלי המניות, או נעבר מותר שלו, את מניותיו בחברה, לגוף כלשהו, והעברת המניות מקיימת את הוראות הסכם זה והתקנון בקשר עם העברת מניות, יראו את אותו גוף כנכנס בנעליו של הצד המעביר, חב בכל ההתחייבויות בהסכם זה וזכאי לכל זכויותיו על פי הסכם זה ביחס למניות שהועברו לו, ככל שחלות על בעל מניות.

13. **<u>זכויות נוספות במניות החברה</u>**

13.1. **<u>חובת השתתפות בהעברת מניות (Bring Along)</u>**

13.1.1. היה והחברה ו/או רוב של בעלי מניות המחזיקים ב- 100% מהון המניות המונפק והנפרע מסוג הנהלה של החברה ו -51% מהון המניות המונפק והנפרע הרגילות של החברה (להלן בסעיף זה: "**הצד המוכר**") ייזמו או יקבלו מצד שלישי כלשהו (בין צד ג' שהינו קונה מרצון, בין בעל מניות קיים בחברה, ככל שיהיו בעלי מניות נוספים בחברה, ובין במכירה כפויה שאינה מרצון) (להלן בסעיף זה: "**הקונה המציע**") הצעה לרכוש את כל מניות החברה או חלק מהן העולה על 60% מהון המניות המונפק והנפרע הרגילות של החברה העומד למכירה (להלן בסעיף זה: "**ההצעה**"), יהא הצד המוכר רשאי לחייב את בעלי המניות הנותרים אשר מחזיקים ביתר המניות בחברה (להלן בסעיף זה: "**יתר הבעלים**") למכור את מלוא אחזקותיהם במניות בחברה, כפי שיהיו באותו מועד, לצד השלישי האמור, באותו מחיר למניה ובאותם תנאים כפי שהוצעו בהצעה על ידי הקונה המציע וכפי שהוסכם על ידי הצד המוכר.

13.1.2. טרם ביצוע העברת המניות ימסור הצד המוכר הודעה בכתב ליתר הבעלים, ובה יפרט את זהות הקונה המציע ואת תנאי העסקה, לרבות תנאי התשלום הנדרשים וכל תנאי מהותי אחר.

13.1.3. יתר הבעלים מתחייבים לאשר את מכירת המניות כאמור לעיל, והם יהיו מחויב למכור את כל מניותיו במכירה כאמור.

13.1.4. למען הסר ספק, חובת השתתפות בהעברת מניות הקבועה בסעיף זה תכנס לתוקף רק בחלוף תקופת זכות הסירוב הראשונה וזכות ההצטרפות המפורטים בסעיף 13.1 לעיל, היה ולא הצטרפו יתר הבעלים להצעתו של הצד המוכר כאמור.

14. **מימון**

14.1. לצורך תחילת פעילותה של החברה ולשם ביצוע הפרויקט, כל אחד מהצדדים יעמידו לחברה הלוואת בעלים בסכום המפורט בהסכם ההשקעה והכל כמפורט **בנספח ג'** להסכם זה ("**סכום ההשקעה**").

14.2. מוסכם בזאת כי סכום ההשקעה, יושב לבעלי המניות בהקדם האפשרי מתוך רווחי החברה בתוספת ריבית של 10% ולפני כל תשלום שיעשה לכל גורם אחר בחברה או מחוצה לה.

14.3. מוסכם בזאת, כי למעט אם יוחלט אחרת בהסכמת כל הצדדים, טרם חלוקת דיבידנדים כלשהם ו/או ביצוע חלוקה באופן אחר, תפרע החברה לבעלי מניותיה את ההלוואות שהעמידו לחברה.

14.4. צד להסכם אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו להעברת סכום ההשקעה יחולו עליו הוראות סעיף 2.5 להסכם ההשקעה.

15. **חלוקת רווחים**

15.1. בהתאם להוראות סעיף 14.2, הרווחים הראשונים אשר תחלק החברה יוקצו תחילה לפירעון הלוואת הבעלים בסכומים המפורטים בסעיף 14.1 לעיל. שינוי של הוראות סעיף זה תיעשה בהסכמה מלאה של דירקטוריון החברה (100%).

15.2. מוסכם כי רווחי החברה יחולקו רק לאחר תשלום כל הוצאותיה השוטפות של החברה, החובות, ההיטלים, האגרות וכן לאחר הסרת כל השעבודים, המשכנתאות, המשכונות אשר יחולו על הפרויקט ועל החברה על פי חוק ועל פי כל דין (להלן: "**תשלום מיסים ותשלומים**").

15.3. לאחר תשלום כל והתשלומים ולאחר החזרת מלוא הלוואות הבעלים לידי הצדדים, יחולקו רווחי הפרויקט בהתאם לשיעור אחזקת הצדדים, כמפורט בסעיף 5 להסכם זה (להלן: "**ריווחי הפרויקט נטו**") ולפי החישוב הבא:

15.3.1. רווח שנתי המייצג תשואה של עד 10% לשנה על ההון המושקע - מלוא הרווחים יחולקו לבעלי המניות הרגילים.

15.3.2. רווח שנתי המייצג תשואה של מעל 10% לשנה על ההון המושקע ועד 20% - בעלי המניות הרגילים יהיו זכאים ל- 80% מריווחי החברה מעל 10% לשנה על ההון ובעלי מניות ההנהלה ל – 20% מריווחי החברה ללא מנגנון Catch Up.

15.3.3. רווח שנתי המייצג תשואה של מעל 20% - בעלי המניות הרגילים יהיו זכאים ל- 75% מריווחי החברה מעל 20% לשנה על ההון ובעלי מניות ההנהלה ל – 25% מריווחי החברה ללא מנגנון Catch Up.

15.4. מוסכם כי לא תיעשה כל חלוקה ולא תצמח כל זכאות לרווחי החברה נטו אלא רק לאחר החזרת הלוואת הבעלים אף אם שולמה ו/או חולקה ו/או קוזזה זה מכבר.

16. **סודיות**

16.1. הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות בכל אופן שהוא (בכפוף להוראות כל דין), את תנאיו של הסכם זה, למעט בהסכמת הצדדים, וכן כל מידע וידע שהגיע אליהם מעצם היותם בעלי מניות, דירקטורים או מכוח היותם מעורבים בכל דרך אחרת בעסקי החברה החדשה או בפעילותה למעט: (1) מידע אשר מסירתו נדרשת על פי כל דין ו/או על ידי הרשויות המוסמכות ו/או שנדרש לשם קידום עסקי החברה או לצורך ביצוע הסכם זה; ו- (2) מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל שלא עקב פעולה של מי מהצדדים להסכם זה.

16.2. התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן או בהחזקה במניות החברה והיא תוסיף ותחול כל עוד החברה קיימת.

16.3. כל צד להסכם זה מצהיר ומתחייב בזאת כי כל עוד הינו בעל מניות בחברה, לא יתחרה, במישרין ו/או בעקיפין, בחברה בתחום הפעילות ו/או בכל תחום אחר המתחרה ישירות עם עסקי החברה, כפי שמנוהלים ו/או ינוהלו מעת לעת (להלן: "**תחום אי התחרות**").

16.4. סעיף 16.3 יחול במשך שנה מתום תקופת ההסכם ו/או הפסקת עבודתו ו/או פיטוריו או התפטרותו מהנהלתה או ממועד העברת מניותיו של אחד מהצדדים.

17. **זכויות קניין רוחני, מוניטין וסודות מסחריים**

17.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שייערך על ידי החברה יהיו קניינה הבלעדי והמלא של החברה. הצדדים מסכימים שלא יהיו רשאים להשתמש בזכויות הנ"ל, ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של כלל הדירקטורים (100%) בחברה.

17.2. המוניטין והקשרים העסקיים שיצברו בגין פעולותיה של החברה יהיו קנייניה הבלעדיים והמלאים של החברה. הצדדים מסכימים שלא יהיו רשאים להשתמש במוניטין ובקשרים העסקיים, ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם בהסכמה מפורשת ובכתב של על ידי כלל הדירקטורים (100%) בחברה.

17.3. רשימת לקוחות ו/או ספקים ו/או מערך שיווק ו/או כל רשימה אחרת שתשמש את פעולתה השוטפת של החברה יהיו בגדר סוד מסחרי של החברה. הצדדים מתחייבים שלא לנצל ו/או להשתמש ברשימות אלה, בהסכמה מפורשת ובכתב של על ידי כלל הדירקטורים (100%) בחברה.

18. **הסכמים בין בעלי מניות**

יובהר כי הוראות הסכם ביחד עם הסכם ההשקעה המצ"ב **כנספח ג'** להסכם זה יגברו על כל הוראות הסכם בעלי מניות או הסכם הצבעה בין בעלי מניות בחברה או כל הסכם אחר המסדיר סוגיות המוסדרות בהסכם זה, הקיים במועד החתימה על הסכם זה ו/או שייחתם לאחר מועד החתימה על הסכם זה.

19. **ספרי חשבונות ומסמכים אחרים**

19.1. החברה תנהל ספרי חשבונות לפי המקובל בעסקים דומים לעסקי החברה ובהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים.

19.2. ספרי החשבונות, המכתבים, הניירות והמסמכים השייכים לחברה או נוגעים לענייניה ישמרו במקום העסקים העיקרי של החברה, וכל צד להסכם זה יוכל בכל עת לעיין בהם, לבדקם ולהעתיק מהם, בין בעצמו ובין על ידי נציג מטעמו שהינו רואה חשבון ו/או עורך דין.

20. **תרופות**

הפר צד מהצדדים להסכם זה הוראה מהוראותיו יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים הקבועים בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א - 1970.

21. **<u>ישוב סכסוכים ובוררות</u>**

21.1. בכל מקרה בו יתגלעו סכסוכים או חילוקי דעות בכל ענין הנוגע לכריתתו, תוקפו, הפרתו, ביצועו או פירושו של הסכם זה ו/או בקשר לחברה ("**המחלוקות**"), המחלוקות תימסרנה על פי בקשת כל צד להסכם להכרעתו של בורר, שזהותו תקבע בהסכמה בכתב בין הצדדים תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד הפניה של צד אחד למשנהו, ובהעדר הסכמה בתוך שבעה ימי עסקים כאמור תקבע זהות הבורר על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל, ובלבד שהבורר לא יהיה מי שמעניק שירותים משפטיים או אחרים דרך קבע או מנהל משא ומתן להענקת שירותים משפטיים או אחרים דרך קבע לאף אחד מהצדדים.

21.2. הבורר יהא רשאי ליתן בכתב צווי ביניים וסעדים זמניים אחרים שבית המשפט המוסמך לתת והוא יהיה כפוף לדין המהותי אך לא לדיני הראיות וסדרי הדין, והוא יתבקש לנמק את פסקו. ישיבות הבוררות יתועדו בכתב או בכל דרך אחרת, וישקפו את מהלך הדיון ואת דברי בעלי הדין. הבורר ייתן את פסק דינו לא יאוחר משישים (60) יום ממועד העברת המחלוקת להכרעתו.

21.3. דין הוראות סעיף זה כדין הסכם בוררות בין הצדדים והוראות התוספת לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 ("**חוק הבוררות**") תחולנה על הליכי הבוררות ועל הבורר.

21.4. החוק המהותי החל על הסכם זה הינו חוקי מדינת ישראל.

21.5. מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה, היה ויתקיים דיון בבית המשפט בעניין הנובע ו/או קשור להסכם זה, סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים בהסכם זה ו/או הנובעים ממנו – לרבות אך לא רק בישויות משפטיות אשר יוקמו במדינות אחרות לצורך קידום הפרויקט, מוקנים לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב יפו ולאלה בלבד.

22. **<u>מיסים ותשלומים</u>**

22.1. המיסים או תשלומי החובה החלים, במידה שיחולו, על הסכם זה, יחולו על כל צד בהתאם לדין.

22.2. התשלומים נשוא הסכם זה יבוצעו בכפוף לחובה מכוח הדין לניכוי מס במקור (אם וככל שנדרש) או כנגד המצאת פטור מניכוי מס במקור.

23. **<u>כללי</u>**

23.1. הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכם ו/או הסכמה אחרת ו/או מצגת שנעשו בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או הסכמה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או ויתור בקשר לכל דבר ו/או עניין הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה, אלא אם יעשו בכתב שייחתם על ידי הצדדים.

23.2. לא השתמש ו/או השתהה צד להסכם זה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פיו, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.

23.3. כל צד להסכם זה אינו רשאי להמחות ו/או להעביר זכויות ו/או חובות המוקנות לו ו/או מוטלות עליו על פי הסכם זה מבלי לקבל את הסכמת הצד האחר לכך מראש ובכתב, למעט לנעבר מותר.

23.4. כל הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה בדואר רשום, תחשב כאילו הגיעה לצד הנשגר ולידיעתו תוך 3 ימים מעת שיגורה בדואר רשום מבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד-בעת מסירתה, ואם שוגרה בפקס - תוך 24 שעות ממועד שיגורה.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

ולראיה באו הצדדים על החתום:

עומר:

ערן:

החברה:

א.ב.ג פלנינג השקעות בע"מ
ח.פ. 516519683

א.ב.ג פלנינג השקעות בע"מ
על ידי: עומר גטניו
תפקיד: דירקטור

המשקיע:

על ידי:
תפקיד:

נספח א'

פרטי משקיעים

שם מלא	ת.ז./ח.פ.	כתובת	סכום השקעה	מס' מניות	שיעור החזקה
תמר מרש	028819928	41 Middleway 1, United Kingdom, LONDON NW11 6SH	2,000,000	1000 מניות רגילות (0.1 ע.נ כ"א)	10% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (מסוג רגילות)

נספח ב'

הסכם כרמל

נספח ג'

הסכם השקעה

נספח ד'

מסמכי התאגדות